

1. 업무개요

기후대기본부 친환경모빌리티처 ▲▲▲▲▲▲▲▲부(이하 “▲▲▲▲▲▲▲▲부”라 함)는 제작자동차에서 발생하는 배출가스 및 소음의 허용기준 준수 여부를 확인하는 “자동차 인증시험” 업무를 담당하고 있다.

▲▲▲▲▲▲▲▲부는 시험신청인으로부터 시험차량을 -----(----- -- 소재) 내 공단의 자동차 시험동으로 입고받아 인증시험을 실시하고 있으며, 자동차 배출가스에 대한 인증시험의 대상은 자동차, 이륜차 및 건설기계 원동기로 구분된다.

2. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제1조(목적)은 “이 법은 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.”고 정하고 있어, 「산업안전보건법」의 보호를 받는 대상은 노무를 제공하는 사람(근로자, 수급인의 근로자 등)으로 한정된다.

그리고 「중대재해 처벌 등에 관한 법률(약칭: 중대재해처벌법)」 제2조(정의)에 따르면 “중대재해”는 “중대산업재해”와 “중대시민재해”로 구분되고 각각의 정의는 [표 1]과 같다.

즉, “중대산업재해”는 「산업안전보건법」에서 정의¹⁾하는 산업재해 중 중대

한 사고(사망자 발생 등)로 이는 노무를 제공하는 사람에게 발생한 재해이고, “중대시민재해”는 공중이용시설 또는 공중교통수단 등의 결함으로 인하여 불특정 다수의 시민(일반 국민)을 대상으로 발생한 중대한 재해를 말한다.

[표 1] 중대재해처벌법(제2조) 내 중대재해·중대산업재해·중대시민재해의 정의

1. “중대재해”란 “중대산업재해”와 “중대시민재해”를 말한다.
2. “중대산업재해”란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.
 - 가. 사망자가 1명 이상 발생
 - 나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
 - 다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
3. “중대시민재해”란 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다. 다만, 중대산업재해에 해당하는 재해는 제외한다.
 - 가. 사망자가 1명 이상 발생
 - 나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생
 - 다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생

한편 「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」과는 별개로 사고 발생 시에는 사고의 과실 및 고의 여부에 따라, 「형법」 제266조(과실치상) 제1항의 형사처벌을 받거나 「민법」 제750조(불법행위의 내용)의 손해 배상 책임을 질 수 있다.

1) 「산업안전보건법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “산업재해”란 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

[표 2] 과실·고의에 따른 「형법」 및 「민법」에서의 책임

구분	조문
형법	제266조(과실치상) ① 과실로 인하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.
민법	제750조(불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

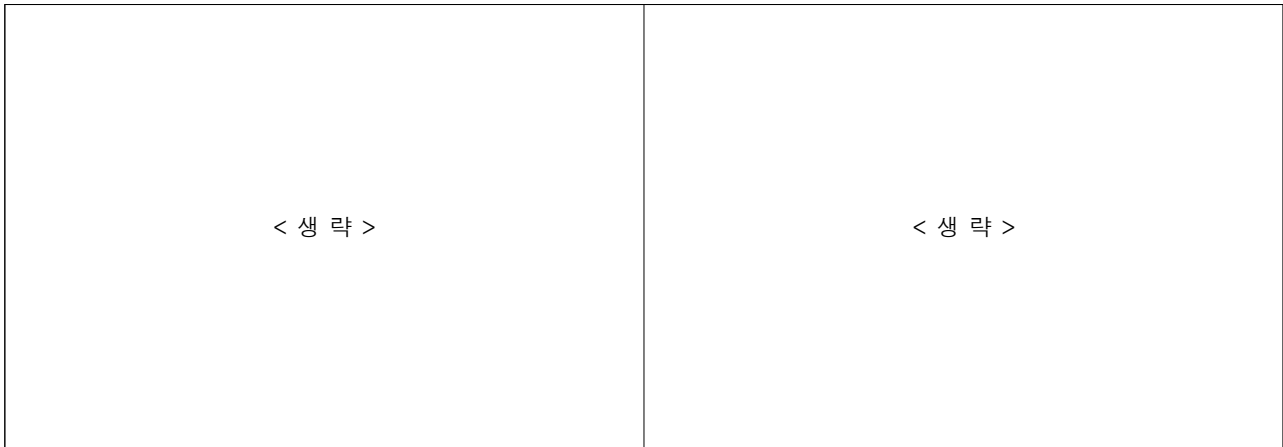
따라서 근로계약 또는 도급계약을 맺지 않고 공단의 작업장(특히 안전관리 필요 장소)을 이용하는 자(이하 “외부작업인”이라 함)의 경우에도, 「산업안전보건법」와 「중대재해처벌법」의 적용 여부와 관계없이 예상하지 못한 안전사고(그로 인한 공단의 책임)를 예방하기 위한 조치를 하는 것이 바람직하다고 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 자동차 시험동을 방문('00.0.00.)하여 안전관리 실태를 점검하였다.

▲▲▲▲▲▲▲부에서는 자동차 및 이륜차 배출가스 인증시험은 시험차량과 장비의 연결 등 시험 준비를 위한 세팅을 부 소속의 시험직원이 직접 수행하고 있으나, 건설기계 원동기 배출가스 인증시험의 경우에는 개별 원동기의 탈부착을 위한 기술인력 필요 등의 이유로 시험직원이 아닌 외부작업인(시험신청인 지정 대행업체)으로 하여금 자동차 시험동에서 시험 준비를 위한 세팅을 하도록 하고 있었다.

[그림 1] 건설기계 원동기 배출가스 인증시험을 위한 외부작업인의 장비 세팅 모습



그러나 외부작업인(대행업체 직원)은 공단의 근로자(근로계약 관계) 또는 수급인의 근로자(도급계약 관계)에 해당하지 않아, 공단의 작업장(자동차 시험동) 이용에 따른 안전 위해요소 안내 등과 같은 안전관리 조치가 실시되지 않고 있었다.

외부작업인에 대한 「산업안전보건법」 및 「중대재해처벌법」의 적용 여부와 별개로, 이들이 공단 작업장을 이용하는 중 안전사고가 발생하는 경우 ① 공공기관으로서의 사회적 책임에 대한 문제(국민·언론 등의 지탄 등)가 발생할 수 있고, ② 특히 예상하지 못한 공단의 과실과 연계된 사고인 경우 「형법」 및 「민법」에서 정하고 있는 형사처벌 및 손해배상 책임의 여지가 있을 수 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲▲▲부는 자동차 시험동에서 건설기계 원동기 배출가스 인증시험을 위하여 장비를 세팅하는 외부작업인(대행업체 직원)을 대상으로 하는 안전관리 방안²⁾을 마련할 필요가 있어 보인다.

2) 예: (방문 전) 공단의 안전매뉴얼 사전 제공 및 숙지 요청, (방문·작업 전) 작업장 위험요소 등 유의 사항 안내 및 안전 체크리스트 작성·서명 등

4. 조치할 사항

기후대기이사(친환경모빌리티처장)는 공단 작업장(자동차 시험동)을 이용하는 외부작업인을 대상으로 하는 안전관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【통보】**